

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2548/2533

นายธนาชัย กิจกังวาล

โจทก์

นางสมนึก คັນธรักษา

จำเลย

นายธนาชัย กิจกังวาล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยได้ตกลงประนีประนอมกันได้จึงขอถอนฟ้องคดีนี้และให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 34,35)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 32)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 33)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 34)

ศาลชั้นต้นสอบโจทก์แล้วยืนยันขอถอนฟ้อง ส่วนจำเลยแถลงไม่คัดค้านจึงให้
ส่งสำนวนพร้อมคำสั่งศาลฎีกาและคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์มาศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาสั่ง (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยอมถอนฟ้องได้ก่อน
คดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรค 2 อนุญาต
ให้โจทก์ถอนฟ้องได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ยอมถอนฟ้องได้ก่อน
คดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรค 2 อนุญาต
ให้โจทก์ถอนฟ้องได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น